

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Poder Hierárquico

Vamos dar continuidade ao estudo dos Poderes da Administração Pública, abordando nesta aula o **poder hierárquico**. Esse poder se refere ao **escalonamento interno da administração pública entre agentes e órgãos**, permitindo a **distribuição interna de competências dentro da estrutura administrativa**.

Ao ingressar na administração pública, o servidor será inserido em uma hierarquia, iniciando geralmente na base da estrutura, salvo exceções como cargos de auditor, delegado de polícia ou magistrado, que já entram em posições superiores.

A **hierarquia organizacional** estabelece que cada agente possui competências definidas, com **superiores que detêm autoridade sobre subordinados**.

Isso cria uma **relação de subordinação**, em que **ordens devem ser seguidas**, conforme previsto no artigo 116 da Lei 8.112/90. Essa legislação determina que **é dever do servidor cumprir as ordens superiores, exceto se forem manifestamente ilegais**.

Art. 116. São deveres do servidor:

[...]

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

Uma ordem manifestamente ilegal é aquela cuja **ilegalidade é evidente** sem necessidade de consulta à legislação, como um chefe que ordena o uso de um veículo oficial para fins particulares. Nesse caso, o servidor pode recusar a ordem sem cometer insubordinação. No entanto, quando a ilegalidade não for manifesta, a ordem deve ser obedecida.

Além das relações entre servidores, **o poder hierárquico também se aplica à organização dos órgãos públicos**. Por exemplo, dentro do Poder Executivo da União, a Presidência da República tem autoridade sobre os ministérios, que, por sua vez, comandam secretarias e coordenadorias.

Assim, **a hierarquia permite a distribuição de ordens e competências em toda a administração pública**, garantindo seu funcionamento estruturado.

Com relação ao poder hierárquico, um tema muito recorrente em provas é a **delegação e a avocação de competência**. A **delegação** ocorre quando um **agente superior transfere parte de sua competência para outro agente que pode estar no mesmo nível hierárquico ou em um nível inferior**.

Já a **avocação** é o movimento oposto: **um agente superior assume para si uma competência originalmente atribuída a um agente inferior**.

Um ponto essencial para provas: **a avocação só pode ocorrer quando há hierarquia entre os agentes envolvidos**, ou seja, um superior só pode avocar competência de alguém que esteja abaixo dele.

Já na delegação, não há essa exigência, pois é possível delegar tanto para subordinados quanto para agentes no mesmo nível hierárquico, desde que esteja dentro dos limites previstos na Lei 9.784, que regula o processo administrativo federal.



Tome nota!

- Delegação de Competência: Agente superior delega parte de sua competência para alguém da mesma linha hierárquica, ou para outro agente que esteja abaixo na linha hierárquica;
- Avocação de Competência: Um agente da linha superior pega parte da competência de um agente inferior. (tem que haver hierarquia)

Ao falar sobre organização da administração pública, não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. **A hierarquia é uma relação interna**, existente **dentro da mesma pessoa jurídica**, entre seus órgãos e agentes.

Por exemplo, uma questão de prova do INSS de 2022, afirmava erroneamente que essa autarquia federal é subordinada ao Ministério do Trabalho e Previdência.

Na realidade, o INSS, como parte da administração indireta, tem apenas um vínculo finalístico com o ministério, e não uma relação hierárquica. **Hierarquia só existe dentro de uma mesma entidade jurídica**, regulando as relações entre seus próprios órgãos e agentes.

DELEGAÇÃO E AVOCÇÃO		
CONCEITO	DEFINIÇÃO	EXIGÊNCIA DE HIERARQUIA?
Delegação	O agente superior transfere parte de sua competência para outro agente (de nível igual ou inferior).	Não (pode ser para subordinado ou colega do mesmo nível).
Avocação	O agente superior assume para si uma competência originalmente atribuída a um agente inferior.	Sim (só ocorre dentro de uma relação hierárquica).

Resumo

Características do Poder Hierárquico:

- Organiza a estrutura interna da administração pública.
- Distribui competências entre agentes e órgãos.
- Estabelece relações de subordinação entre superiores e subordinados.
- Permite a fiscalização e controle das atividades dos subordinados.

Relação de Subordinação:

- O agente superior pode dar ordens ao subordinado.
- O subordinado deve obedecer, salvo ordens manifestamente ilegais.
- A recusa injustificada de ordens superiores pode resultar em punições.

Delegação e Avocação de Competência

- Delegação: O agente superior transfere parte de sua competência para outro agente (de nível igual ou inferior).
- Avocação: O agente superior assume para si uma competência originalmente atribuída a um agente inferior. Só ocorre dentro de uma relação hierárquica).

Poder Hierárquico e a Estrutura Administrativa:

- Existe apenas dentro de uma mesma pessoa jurídica (relação interna).
- Não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
